МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 07 дугаар сарын 19 № 01/19 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
АЖ ҮЙЛДВЭР, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЙД Ц.ТУВААН ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Ашигт малтмал, газрын тосны газар (цаашид "агентлаг" гэх)-ын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт болон ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус агентлагийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, албан хаагчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, судалгаа гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/194 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлагдсан боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан дотоод журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүргийг хэрэгжүүлээгүй байна. Мөн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дэх заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлаагүй байна. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаа"-г нарийвчлан тусгаагүй байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд албан хаагчдаас "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас ажилтнуудад зохион байгуулсан уу" гэх санал, асуулга авахад, "тийм" гэж 15 хувь буюу 6 хүн, "үгүй" гэж 85 хувь буюу 34 хүн хариулсан бөгөөд "ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс урьдчилсан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийх шаардлагатай байна" гэх саналыг албан хаагчдын дийлэнх олонх илэрхийлсэн байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба

15006005

Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж тус тус заасан.

Тус агентлагийн албан хаагчдаас "Танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамт үзүүлж байсан уу" гэх сонголттой асуулгад "элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, заналхийлэх, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах, албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх, хууль бус үүрэг, чиглэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүйгээс ялгаварлан гадуурхагдах" тохиолдол байдаг талаар санал, асуулгад албан хаагчид хариулсан байна. Мөн "ямар албан тушаалтан ажлын байрны дарамт үзүүлдэг эсэх" асуулгын хариултаар гомдолд холбогдсон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын дарга П.Цэрэнлхам, Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн эрхлэгч Б.Сүнжидмаа нар нь ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, албан хаагчдыг ялгаварлан гадуурхдаг хэмээн санал асуулгад оролцсон албан хаагчдын 41 хувь буюу дийлэнх олонхи нь хариулжээ. Мөн түүнчлэн дээрх санал асуулгын хариултад Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Мөнхсайхан, Хайгуул, ашиглалтын газрын дарга С.Ган-Очир нарыг цөөн албан хаагчдаас буюу санал асуулгад хариулсан албан хаагчдын 24 хувь нь ажлын байрны дарамт үзүүлдэг гэж дурдсан байна. Мөн албан хаагчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын явцад харьяалах газар, хэлтсийн удирдлагууд "ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэгт хамаарахгүй үүрэг, даалгавар өгдөг, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хүүхэд хамгаллын бодлогыг хэрэгжүүлдэггүй, ээлжийн амралтыг хуваарийн дагуу олгодоггүй" зэрэг хууль бус шаардлага тавьдаг талаар дурдаж, албан тушаалтнуудын нэрийг хэлэхээс татгалзсан бөгөөд шалтгаан нь "ажилгүй болох, дээрээс дарга нараас дарамт шахалт ирэхээс эмээж байна" гэх зүйлсийг хэлж байв.

Санал, асуулгын хуудасны нээлттэй асуултад албан хаагчид "удаан ажилласан авгай нарыг зайлуулна, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын дарга П.Цэрэнлхам нь ажилд орсон цагаасаа би сайдын хүн ямар ч юмнаас хуурай гарна гэж үргэлж хашхирч, орилдог, агентлагийн даргад энэ талаар гомдол гаргасан ч шийдвэрлэдэггүй. Байгууллагын дарга албан хаагчидтай биечлэн уулздаггүй, гомдол гаргавал албан тушаал буурах, ялгаварлан гадуурхаж хохирдог. Мөн байгууллагын хэмжээнд бүтцийн өөрчлөлт хийх нэрийдлээр шаардлага тавьж, гомдол гаргадаг албан хаагчдын албан тушаалыг сольж, шилжүүлдэг эсвэл тухайн ажлын байрыг байхгүй болгож, цомхотголд оруулж ажлаас халдаг" гэж нийтлэг дурдсан. Түүнчлэн ганцаарчилсан ярилцлагын явцад "байгууллагын удирдлага болон нэгжийн дарга нар өөрийн хүнээ авахын тул хуучин ажиллаж байсан албан хаагчдад ажлын байрны дарамт шахалт үзүүлж, ажлаа солих, ажлаас гарахаас өөр сонголтгүй болгодог, өөрсдийн үгээр үг дуугүй хууль бус шийдвэрийг дагаж биелүүлдэг өөрийн хүнийг өөр байгууллагаас шилжүүлэн авчирч байна" гэж хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд энэ нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамтын шинжтэй асуудлууд байх бөгөөд тус байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон албан хаагчдын хоорондын үл ойлголцол, талцсан байдал нь байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байна.

Мөн ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, ажлын байрны дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой эсэх талаар асуулгад "Та ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, ажлын байрны дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой эсэх" асуулгад "тийм" гэж 19 хүн (46.3 хувь), "үгүй" гэж 20 хүн (48.8 хувь) хариулсан байх бөгөөд "хариулаагүй" 2 хүн байна. Эдгээр "үгүй" гэж хариулсан шалтгааныг дурдвал "хаана хандахаа мэдэхгүй, эрх зүйн орчин байхгүй, гомдол гаргах боломжгүй, гомдол гаргасны төлөө дарамт шахалт ирнэ, нууц алдагдана, ажилгүй болохоос айж байна" гэх үндэслэлийг дурджээ. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаатай холбоотой асуудал, тухайлбал, "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийн асуудлаар агентлагийн удирдлагад өргөдөл, гомдол гаргахад шийдвэрлэдэггүй, дээд шатны байгууллага болох Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд гомдол гаргахад хуулиар

олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр гомдолд холбогдогч байгууллагад дамжуулан шилжүүлдэг, үүний улмаас гомдол гаргасан ажилтны эрхийг давхар хохироох, хуульд заасан эрхийн дагуу гомдол гаргаснаар дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад илүүтэй өртдөг. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Мөнхсайхан албан хаагчидтай зүй зохисгүй харилцдаг, хэл амаар доромжилж, заналхийлдэг. Зарим газар, хэлтсийн дарга нар шинээр томилогдсоны дараа өөрийн танил, ашиг сонирхол нэгтэй албан хаагчийг хуулийн шаардлага хангаагүй ч ахлах мэргэжилтнээр дэвшүүлдэг" талаарх асуудлыг ярилцлагын явцад албан хаагчид нийтлэг дурджээ.

Комисст агентлагийн мэргэжилтэн Ц.Содцэцэг гомдол гаргасан бөгөөд тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй, байнгын асаргаатай бага ангийн хүүхэдтэй тул түүнд байгууллагын удирдагын зүгээс хөдөлмөрлөх эрхлэлтийг дэмжих хүрээнд 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/35 дугаар тушаалын дагуу 13 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минут хүртэл цахимаар гэрээс нь ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн байгаа нь сайшаалтай байна. Гэвч гомдол гаргагчаас Комисст өгсөн тайлбартаа "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга П.Цэрэнлхам тухайн нөхцөл байдлыг ойлгохгүй газрын хурлыг байнга 13 цаг 30 минутад зарладаг, өглөө ажилдаа ирдэггүй, өдөр 11 цагаас хойш ажилдаа ирж үүрэг, даалгавар өгч түүнийгээ 15 цагт танилцуул гэж хугацаагаар шахдагаас болж хүүхдээ хичээлд нь тогтмол явуулж чадахгүй байна. Мөн хүүхдээ хичээлд нь хүргэж өгөхөөр гарахад хамт ажилладаг мэргэжилтнүүдээр хуралтай гэдгийг сануулахаар утсаар яриулдаг, миний хүү аутизм, хэл ярианы болон оюуны хоцрогдол, уналт таталт гэсэн хавсарсан оношгой сургуульд бие даан суралцах чадваргүй юм. Аутизмтэй хүүхдийг энгийн сургуульд эрүүл хүүхэдтэй цуг сургавал хүүхэд нийгэмшиж, өвчний шинж тэмдэг сайжирдаг гэж мэргэжлийн эмч нар зөвлөсөн тул ээж миний бие сүүдрийн багш хийж, хүүхэдтэйгээ хамт сургуульд явж, хүүхэддээ дэмжлэг үзүүлдэг байсан. Гэтэл ажлаас байнгын дарамт шахалт ирж байснаас хүүхдээ тусгай сургуульд өгсөн боловч хэлтсийн шуурхай хурлыг 13 цаг 30 минутаас зарласнаас шалтгаалж дахин хүүгээ сургуулиас авах цаг удаа дараа хойшлогдож багш нарт нь давхар дарамт үүсэж, хүүхэд хоол, ундгүй байлгасан. Мөн 2022 оны 12 дугаар сар, 2023 оны 4, 5 дугаар сард хэлтсийн хуралтай гэсэн тул хүүг харах хүнгүйгээс ажлын байранд авчирч өрөөндөө үлдээсэн бөгөөд маш удаан хуралдснаас миний хүү ажлын өрөөний цонхны тавцан дээр гарч, цонх онгойлгож унах аюултай байдалтай байсан. Учир нь хэлтсийн дарга хуралд хүүхэд оруулах дургүй, мөн хүүг харах хүнгүйгээс гэрт нь удаа дараа ганцааранг нь цоожлоод үлдээсэн байсан бөгөөд дотуур хувцастайгаа гарч явсныг байрны хүмүүс цагдаад өгсөн, дахин гэртээ үлдэхдээ гал алдаж, утаа мэдрэгч ажилласнаас тог тасарч гал унтарсан байдалтай, гал гарах эрсдэлтэй нөхцөл үүссэн нь цагтаа тарахгүйгээс хүүхэд аюултай байдалд байгааг П.Цэрэнлхам дарга болон ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхмаргад нарт хэлсэн боловч ойлгохгүй, доог тохуу хийж байсанд маш гомдолтой байна. Үүгээр зогсохгүй хяналт шалгалт хийх нэрийдлээр 3 өдөр шөнийн 01.00 цаг хүртэл ажиллуулж, маргааш нь 22.00 цагт одоо харихгүй бол хүүхдүүд хэдэн өдөр халуун хоол идээгүй хараа хяналтгүй гэртээ байгаа гэж хэлэхэд намайг бодсонгүй, ажлаа хийж дуустлаа харихгүй гэж загнасан, шөнө орой болтол ажилласны дараа надаар өөрийгөө болон бусад мэргэжлтнүүдийг гэрт нь хүргэж өгөхийг шаарддаг" гэжээ.

Мөн Комисст тус агентлагт ажиллаж байсан Л.Бадамхандаас гомдол гаргасан бөгөөд тайлбартаа "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга П.Цэрэнлхам нь намайг өвчтэй байх хугацаанд байгууллагын удирдлагад Л.Бадамханд ажлаа 2 сар тасалсан гэж худал мэдээлэл өгч 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/167 дугаар "Сургалтын төлбөрийг санхүүжүүлэх тухай" тушаалыг хүчингүй болгуулсан байсан. Байгууллагын даргын тушаалын дагуу 2023 оны 1 дүгээр сард дотоод аудитын чиглэлээр цахимаар суралцсан боловч П.Цэрэнлхам дарга надад өгөх байсан гэрчилгээг өөр хүнд өгч, хагас жилийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ мэдлэг боловсролын үнэлгээг хассан. Мөн энэ шар байшингаас чамайг болон олон жил ажилласан ажлаа өмчлөөд авсан хөгшин авгай нарыг зайлуул гэсэн захиалгыг Л.Баярмандал дарга өгсөн. Үүгээр зогсохгүй энэ дарамт шахалтаас холдохын тулд Уул уурхай, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд ахлах шинжээчийн сул орон тоо гарч тусгай шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байсныг мэдээд, чамайг яамны хүний нөөц н.Мөнгөнзул хэлсэн чамайг шалгалтад оруулахгүй гэсэн гэж надад хэлсэн. Эдгээр

дарамт шахалтыг тэсвэрлэхэд хэцүү байсан тул Усны газарт шилжин ажиллах хүсэлт өгсөн бөгөөд П.Цэрэнлхам дарга одоо хурдан ажлаа өг чиний оронд ажиллах хүн ирсэн гэж удаа дараа шахсанаар 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр шилжих тушаал гарсан. Гэтэл агентлагийн нийт албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгохоор 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/168 дугаар тушаал гарсан байхад миний 2023 оны үр дүнгийн урамшууллыг олгуулахгүй тушаалаас хасуулсан байсан. Усны газар руу шилжих тушаал гараагүй байхад Э.Үүрцайхыг өглөө бүр 08 цаг 30 минутад ажлын байранд ирүүлж, энэ хүн ажлаа хүлээгээд хэцүүдлээ, ажилгүй 3 сар чамайг ажлаа өгөхийг хүлээж байна, чи өргөдлөө өгөхгүй бол чамд 70-аас бага оноо тавьж албан тушаал бууруулна гэж дарамт үзүүлж байсан" гэжээ.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст ажиллаж байсан албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх явцад "...2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ахлах мэргэжилтэн М.Мөнхзул, мэргэжилтэн С.Оюун-Эрдэнэ, Л.Бадамханд, Б.Хонгорзул, Ц.Содцэцэг нар ажиллаж байсан бөгөөд П.Цэрэнлхам нь 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр томилогдсноос хойш тус хэлтсийн эдгээр албан хаагч нараас М.Мөнхзул өөрийн хүсэлтээр Хууль, эрх зүйн хэлтэст шилжсэн, мэргэжилтэн С.Оюун-Эрдэнэ нь 2022 оны 12 дугаар сард цахим мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр шилжих хүсэлт гаргасан ч П.Цэрэнлхам нь өөр хэлтэст шилжвэл Л.Баярмандал даргатай ярьж байгаад тэр орон тоог байхгүй болгоно гэж хэлсэн тул өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарсан. Мэргэжилтэн Л.Бадамханд ажлын байрны дарамтад өртөж байсан тул өөр байгууллага руу цалин хөлсөө бууруулж шилжсэн. Харин мэргэжилтэн Б.Хонгорзул хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа өөрийн хүсэлтээр өөр байгууллагад шилжсэн болохыг дурдсан.

Байгууллагын даргын хүний нөөцийн тушаалтай танилцахад мэргэжилтэн Л.Бадамханд өөрийн хүсэлтээр 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/173 дугаар тушаалаар өөр байгууллагад зэрэг дэв, цалин хөлс буурч, ахлах мэргэжилтэн М.Мөнхзул өөрийн хүсэлтээр албан тушаал буурч мэргэжлтнээр 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Хууль, эрх зүйн хэлтэст, мэргэжилтэн Ц.Содцэцэг нь удаа дараа хүсэлт гаргасны дагуу Газрын тос, хайгуулын хэлтэст мэргэжилтнээр тус тус шилжин томилогдсон байна. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн даргаар П.Цэрэнлхам нь 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс хойш томилогдон ажилласнаас хойш тус хэлтсийн албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр шинээр томилогдсон байна.

Уул уурхай, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга П.Цэрэнлхамын ёс зүйн зөрчлийн талаар нэр бүхий 7 албан хаагч гомдол гаргасныг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 03/280, мөн Монгол Улсын Ёс зүйн хороонд П.Цэрэнлхамд холбогдуулан гомдол гаргасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2-4/31 дугаар албан бичгээр тус агентлагийн Ёс зүйн дэд хороонд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлжээ. Гэвч Комиссын хяналт шалгалтын явцад байгууллагын Ёс зүйн дэд хороонд ирүүлсэн гомдлын мөрөөр хянан шалгах ажиллагаа хийгдээгүй, хуралдааныг зохион байгуулаагүй байв.

Иймд дээрх үйл баримтаас үндэслэн П.Цэрэнлхам нь Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст буюу өөрийн удирдлагад ажиллаж байсан албан хаагчдыг ялгаварлан гадуурхаж, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл үзүүлсэн гэж дүгнэхээр байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "... Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах" гэж ажил олгогчийн үүргийг заасан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан бөгөөд мөн ажилтан нь хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" эрхтэй гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын явцад тус газар болон харьяа байгууллагуудын албан хаагчдаас "Та хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг эсэх" талаар асуулгад "тийм" гэж 28 хүн (68 хувь), "үгүй" гэж 13 хүн (31 хувь) хариулсан бөгөөд "үгүй " гэсэн шалтгааныг дурдвал "ажлын байрны дарамт ихтэй, зарим удирдлага ёс зүйн асуудалтай, ажлын байранд согтуу явдаг, дарга нарын хууль бус шаардлага, дарамт ирдэг, хууль бус шаардлага ирдэг, жижиг өрөөнд олуулаа чихэлдэж ажилладаг, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын дарамт, шахалт, агентлагийн даргын хууль бус томилгоогоор орж ирсэн хүмүүсээс болдог, өрөө агааржуулалтгүй доод давхрын хоолны үнэр цонх онгойлговол үнэртээд байдаг, ажлын өрөө өвөлдөө хэт хүйтэн, ажлын онцлогоос шалтгаалж зай талбай бага хүрдэггүй, стандарт хангаагүй" гэх асуудлыг нэрлэжээ. Үүнээс дүгнэхэд тус агентлагийн удирдлага Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажил олгогчийн үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлж, албан хаагчдын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах эрх хөндөгдөж, ажлын байрны орчин нөхцөл нь тэдний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг байж болзошгүй байна.

4. Тус агентлагийн нэр бүхий албан тушаалтан Комисст өгсөн тайлбартаа "... салбарын онцлог, мэргэжлийн ур чадвар, туршлага гэх мэт зүйлсээс шалтгаалан манай байгууллагад сул ажлын байр гарсан тохиолдолд эхлээд байгууллага дотроос болон өөр байгууллагаас орон тоог нөхдөг. Хэрэв уг ажлын байранд орох хүн олдохгүй байгаа тохиолдолд нээлттэй төрийн албаны тусгай сонгон шалгаруулалтыг холбогдох журмын дагуу зарладаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй танилцахад 2022 онд албан хаагчийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлсөн 27, шилжүүлэн болон түр 25 албан хаагчийг томилсон байна. Харин 2023 онд сахилгын шийтгэл ногдуулж, төрийн албанаас халсан 1, өөрийн хүсэлтээр төрийн албанаас түр чөлөөлсөн 31, түр болон шилжүүлэн томилсон 29 албан хаагч, 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны байдлаар төрийн албанаас түр чөлөөлсөн 4, шилжүүлэн томилсон 25 албан хаагч байна. Эдгээрээс үзэхэд 2023 онд хамгийн олон хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн байна.

Агентлагийн бүтэц, орон тоо, ангилал, зэрэглэлийг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/69, 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/170, 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/20, мөн оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/174 дугаар тушаалын дагуу тус тус бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлсан бөгөөд 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар "Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан орон тоо"-г тус тус баталж, бүтэц, орон тооны өөрчлөлт оруулжээ. Тухайлбал, 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/69 дугаар тушаалаар "Кадастрын хэлтэс"-т 18 орон тоотойгоор, "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс" нэрээр 6 орон тоотойгоор батлагдсан байх бөгөөд 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/170 дугаар тушаалд "Кадастрын хэлтэс"-т нэг орон тоо нэмэгдэж 19 болсон, харин "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс" нь "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар" нэртэй болж нэг орон тоо нэмэгдсэн буюу нийт 7 орон тоотой батлагдсан байгаа нь нэгжийн нэр солих тэдийд бүтэц, орон тоог шинэчилсэн гэж дүгнэхээр байна. Тус нэгжийн дарга П.Цэрэнлхам нь 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр томилогдсон байх бөгөөд түүнтэй холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүний 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04/709 дугаар албан бичгээр Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.2 дахь заалтад заасан шаардлагыг хангахгүй байгаа талаар зөвлөж хүргүүлсэн байна.

Тус газрын холбогдох албан хаагчаас тайлбар авахад "Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хэмжээнд нийт 14 төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтан ажилладаг. Эдгээрээс 7 албан тушаалтан нь түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдон ажиллаж байна" гэжээ. Мөн хүний нөөцтэй холбоотой тушаал, шийдвэртэй танилцахад албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн их, 2022-2024 онуудад нийт 5 удаа бүтэц орон тоог шинэчлэн өөрчилсөн зэргээс шалтгаалан албан хаагчид тогтвор суурьшилтай ажиллахад сөргөөр нөлөөлж байна.

Түүнчлэн албан хаагчидтай хийсэн ярилцлагын явцад “мэргэжилтэн Т.Болорцэцэг, Д.Өлзийсайхан нараас хуулийн шаардлага хангаж, шатлан дэвших хүсэлт өгсөн боловч 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл шийдвэрлээгүй, мэргэжилтэн Ц.Содцэцэг өөр хэлтэст шилжин томилогдох хүсэлтийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр, 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр тус тус хүсэлт гаргасныг үндэслэн 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Газрын тосны хайгуулын хэлтэст мэргэжилтнээр шилжүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Мэргэжилтэн Ц.Содцэцэг нь нэгжийн даргын ажлын байрны дарамт шахалтаас шалтгаалж өөр хэлтэст шилжих хүсэлтийг гаргасан гэх тайлбарыг Комисст өгсөн. Энэ нь хөдөлмөрийн дотоод журамд өргөдөл, гомдол гаргах, хүлээн авах эрхтэй талаар журамласан боловч хэрхэн шийдвэрлэх, хариуг өгөх талаар журамлаагүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан зохицуулалтын хэрэгжилт хангагдаагүй байна.

Мөн Т.Болорцэцэг, Д.Өлзийсайхан нарыг шатлан дэвших “ахлах мэргэжилтэн”-ий орон тоо 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар сул байсан бөгөөд Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалтад “төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас болон энэ хуулийн 16.1-д заасан удирдах албан тушаалтны нөөцөд байгаа иргэдээс нөхөх” гэсэн хуулийн хэрэгжилт хангагдаагүй гэж үзэж болохоор байна.

Тус агентлагийн мэргэжилтэн М.Мөнгөнтуяагаас Комисст өөрийн саналыг харгалзахгүйгээр өөр ажилд шилжүүлэн томилох гэж байгаа талаар гомдол гаргасан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан холбогдох албан тушаалтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд “тухайн мэргэжилтэн нь олон жил ажилласан ажлын туршлагатай тул орон нутаг хариуцсан нэгжид шилжүүлэх үндэслэл болж байгаа” гэх тайлбарыг өгсөн. Харин М.Мөнгөнтуяа “Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Мөнхсайхан албан өрөөндөө дуудаж надаас санал авч, зөвшилцөхгүйгээр 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Ашигт малтмал хайгууллын хэлтсээс Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газарт шилжүүлэх мэдэгдэл өгсөн бөгөөд Авлигатай тэмцэх газарт хувийн ашиг сонирхлын урьдчилан мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлж 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор баталгааны маягтыг хүлээлгэн өгнө үү, үгүй бол сахилгын шийтгэл ногдуулах талаар санал гаргана гэж сүрдүүлсэн шинжтэй хэлсэн. Тухайн намайг шилжүүлж томилох албан тушаал нь ажлын туршлага шаардахгүй байхад заавал намайг энэ ажиллаж байгаа хэлтсээс шилжүүлэхээр сүрдүүлж байгаад гомдолтой байна” гэх тайлбарыг өгсөн.

Эдгээрээс үзэхэд Төрийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулахад зайлшгүй харилцан тохиролцох, өөрийн зөвшөөрснөөр шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулахаар хуульчилсан байгааг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтад “хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ажлын цагийг баримтлах, ажлын цагийг гагцхүү ажил үүргээ гүйцэтгэхэд зарцуулах”, 43 дугаар зүйлийн 43.2.11 дэх заалтад “ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн ажиллуулахгүй байх”, 43.3 дахь хэсэгт “Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгаллын бодлого хэрэгжүүлнэ”, мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт “Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно”, мөн зүйлийн 109.2 дэх хэсэгт “Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно” гэж тус тус хуульчилсан.

Мөн Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хавсралт “Төрийн захиргааны

болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам"-ын 1-д "Илүү цагаар, долоо хоногийн амралтын өдрөөр ажилласан төрийн албан хаагчийг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин (нэг аравны таваас дээш байхыг хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээнд тусган зохицуулж болно.) нэмэгдүүлэн тооцно", 4-д "Албан хаагчийг илүү цагаар, долоо хоногийн амралтын болон нийтээр амрах баярын өдөр шөнийн цагт ажиллуулсан бол энэ хэсгийн 1, 2-т заасан нэмэгдэл хөлс дээр шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж олгоно" гэж заасан.

Хяналт шалгалтын явцад албан хаагчдаас "илүү цагаар ажилладаг эсэх" асуулга авахад "тийм" гэж 28 хүн (58.5) "үгүй" гэж 13 хүн (38 хувь) хариулжээ. Тухайн асуулгад "тийм" бол ямар шалтгаанаар гэсэн нээлттэй асуулгад "заримдаа ажлын цаг тарсан үед ажил хий гэж дарамталдаг, ажлын ачаалал тэнцвэртэй бус, илүү цаг олгодоггүй, зарим тохиолдолд Сангийн яам болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас оройтож ирсэн бичгийн хариуг заасан хугацаанд явуулахаар, шалтгаангүй илүү цагаар ажиллуулдаг, онцын шаардлагагүй оройтуулж ажиллуулдаг байсан тул ажлын байраа сольж өөр хэлтэст шилжсэн, гэнэт үүрэг даалгавар богино хугацаанд өгөхөд илүү цагаар сууж ажилладаг" гэсэн байна. Мөн ганцаарчилсан ярилцлагын явцад жолооч нарыг илүү цагаар маш олон цагаар ажиллуулдаг, шөнийн цагаар ажиллуулах тохиолдол цөөнгүй, түүнчлэн төрийн захиргааны мэргэжилтнүүдийг илүү цагаар ажиллуулсан ч нэмэгдэл хөлс олгодоггүй гэж нийтлэг байдлаар дурдсан. Үүнээс үзэхэд тус агентлаг нь албан хаагчдад хийсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгох, амралтын өдөр амрах, ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлдэггүй байж болзошгүй байна.

6. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын бүтцэд "Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори" байх бөгөөд тусдаа байранд байрлаж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж, албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд "Агентлагийн хэмжээнд гаргасан шийдвэр, мэдээллийг өгдөггүй, эрхлэгч нь өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилладаггүй, зөвхөн шинжилгээний дүгнэлтэд гарын үсэг зурах, эсвэл цахимаар ажиллаж байна гэх зүйлийг хэлдэг бөгөөд агентлагийн байранд байрлаж ажиллаж байна. Мөн тус лабораторийн эрхлэгчээр тэтгэвэрт гарах дөхсөн хамгийн ихдээ 2 жил ажиллах хүнийг томилдог, шинжээч нар нь нарийн мэргэжлийн химич байдаг тул хүний нөөц хомсдолтой, ажлын ачаалал их, цалин бага учраас тогтвортой ажиллах төрийн захиргааны албан хаагч олдохгүй байгаа, бид нар айлын шоовдор хүүхэд шиг байдаг. Учир нь төв байранд очиход ороод тайлан мэдээгээ засаад хэвлэх өрөө, тасалгаа компьютер олдоггүй, ажиллах нөхцөл хүндрэлтэй" гэх зүйлсийг нийтлэг байдлаар дурдсан байна. Мөн тус лаборатори нь төрийн хяналт шалгалтын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байтал удирдлагаас "... төлбөртэй шинжилгээ хийхгүй байна, орлого оруулахгүй байна гэх дарамт ирдэг" гэжээ. Түүнчлэн нэр бүхий шинжээчээс "лабораторийн үйл ажиллагаа болон худалдан авалттай холбоотой санхүүгийн асуудалд зөрчил, дутагдал байж болзошгүй талаар байгууллагын удирдлага болон холбогдох байгууллагад мэдэгдсэний төлөө ажлаас халахаар улайрч, хавчин гадуурхаж байна" гэх гомдол гаргасан албан хаагч нь тухайн хяналт шалгалтын явцад тусгай шалгалт өгч, өөрийн хүсэлтээр өөр ажилд шилжин томилогдсон байна. Энэ нь зөрчил, дутагдал байж болзошгүй байдлыг мэдэгдсэн албан хаагч ажлын байрны дарамтад өртөж, ялгаварлан гадуурхалтын улмаас ажлаас гарах, өөр ажилд шилжих нөхцөл байдлыг бий болгосон байж болзошгүй байна.

Тус агентлагийн удирдах албан тушаалтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын явцад "манай зарим мэргэжилтнүүдээс аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дарамт шахалт үзүүлж мөнгө нэхсэн талаар амаар гомдол ирж байсан тул зарим нэг албан хаагчийн албан тушаалыг солих шаардлага үүссэн" гэх зүйлсийг дурдсан. Үүнтэй холбогдуулан зарим албан хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд "... манай байгууллагын зарим удирдлагаас хууль бус үүрэг чиглэл өгөх тохиолдол цөөнгүй байдаг. Тухайн хууль бус үүрэг чиглэлийг гүйцэтгээгүй тохиолдолд ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үндэслэлгүй доогуур үнэлэх, урамшуулал хасдаг. Үүгээр ч зогсохгүй хянагдаагүй тайлан, төлөвлөгөөг хянах цаг хугацаа өгөхгүй богино хугацаанд хянасан гэж гарын үсэг зурахыг шаардсан тохиолдол байгаа, зурахгүй бол дээрээс том дарга нараас дарамтлуулдаг, нэрийг нь хэлэхгүй айж

байна, тэр хүмүүс ажилгүй болгож чадна. Хуулийн шаардлага хангахгүй албан тушаалтан, албан хаагчийг томилох шийдвэр гаргахыг шаарддаг. Эсэргүүцвэл удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй гэх үндэслэлээр дотоод хяналт шалгалт хийж, сахилгын арга хэмжээ авах, халсан тохиолдол байгаа" гэх удирдах албан тушаалтан, албан хаагч нараас зөрүүтэй тайлбар, мэдээлэл өгч байгаа нь энэ байгууллагын хэмжээнд шаардлагатай авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуудлын талаар дотоод хяналт зохион байгуулах, тухай бүр холбогдох байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна.

7. Тус агентлагийн Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторид ахлах шинжээчээр ажиллаж байсан Д.Уганчимэгээс Комисст ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн гэх гомдол гаргасан бөгөөд "...2023 оны 04 дүгээр сараас тус лабораторийн дарга тэтгэвэртээ гарснаас хойш даргыг үүргийг түр орлон гүйцэтгэж, зарим үйл ажиллагаа, худалдан авалттай холбоотой асуудалд зөрчил дутагдал байж болзошгүй талаар агентлагийн Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчид хандаж гомдол гаргасан. Гэвч зөрчил, дутагдал гаргасан албан хаагчид ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй хэр нь алдаа, зөрчил байж болзошгүй талаар мэдэгдсэн миний ажлыг шалгах, ажлын хэсэг ажилласан. Лабораторийн эрхлэгч Б.Сүнжидмаа 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Б/04 тушаалын дагуу томилогдсон боловч 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар ажлаа хүлээж аваагүй. Харин ч алдаа, зөрчлийг шалгаж, засаж залруулах үүрэгтэй байтал энэ байдлыг өөгшүүлэн мэдээлсэн албан хаагч намайг хавчин гадуурхаж, ажлаас халахаар зохион байгуулалттай ажиллаж байна. Д.Уганчимэгийг ажлаас нь холдуулах захиалгатай лабораторийн эрхлэгчээр Б.Сүнжидмаа даргыг томилсон гэж хүмүүс ярьж байхыг сонссон" гэх тайлбарыг өгсөн.

Лабораторийн албан хаагчидтай ганцааарчилсан ярилцлага хийхэд "цалин хөлс маш бага, нарийн мэргэжлийн ур чадвар шаардсан ажил үүрэг гүйцэтгэдэг, цалин амьдралд хүрэлцэхгүй байна. Ажиллах орчин хэдийгээр боломжийн боловч хамт олны уур амьсгал таагүй, нүүрсний болон газрын тосны чиг үүргээрээ талцаж хуваагддаг. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга П.Цэрэнлхамаас ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, зарим албан хаагчтай уулзахдаа цаас шидэж, тэнэг, мангар, малаар нь дуудаж хэл амаар доромжилсон. Гомдол гаргасан Д.Уганчимэг нь ур чадвартай мэргэшсэн албан хаагч байсан, лабораторид болж байгаа алдаа дутагдлын талаар удирдлагад мэдээлснээрээ ажлаа хийх боломжгүй болтол дарамтлуулж ажлаасаа гарч, өөр байгууллагад шилжсэн. П.Цэрэнлхам дарга лабораторийн үйл ажиллагаанд ордог, цаашид ажлаа хийхэд айдастай байна. Лабораторийн удирдлага тогтмол солигдож байгаа нь бидэнд удирдлагаас мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх асуудал орхигдсон, агентлагаас тусдаа байранд байдаг тул шоовдор хүүхэд шиг бүхий л мэдээллээс хоцорч өнгөрсөн хойно нь хэн нэгэн албан хаагчаас олж мэддэг. Мөн лабораторийн эрхлэгчээр сонгуулийн үр дүнгээс хамааарч мэргэжлийн бус өндөр насны тэтгэвэртээ гарах дөхсөн хүнийг томилдог. Гэтэл лабораторийн хэвийн үйл ажиллагааг өдөр тутамдаа албан хаагч бид өөрсдөө л зохицуулдаг, зайшгүй шаардлагатай асуудал бол мэргэжлийн удирдлагаар хангахуйц эрхлэгчтэй болох хэрэгтэй байна. Энэ нь албан хаагчдад хүндрэлтэй байдаг, учир нь лабораторийн эрхлэгч ажлын байрандаа тогтмол байдаггүй, шинжилгээний дүгнэлт, албан бичигт гарын үзэг зуруулахад л ирнэ эсвэл хаана байгаа газарт нь очиж зуруулах шаардлагатай болдог. Сая томилогдсон Б.Сүнжидмаа даргатай ажиллахад их хүндрэлтэй ажлын байрандаа тогтмол байдаггүй, албан хаагчидтай ялгавартай, дорд үзсэн байдалтай харьцдаг. Байгууллагын хэмжээнд хурал зарлахдаа лабораторийн албан хаагчдад 30 минутын өмнө мэдэгддэг тул хол байрнаас амжих ирдэггүй, одоо бол арай ойрхон тул гүйсээр очвол амжиж хуралдаа оролцдог" гэж нийтлэг байдлаар дурджээ. Эдгээрээс үзэхэд лабораторийн албан хаагчдад байгууллагын хэмжээний мэдээ, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангахуйц мэргэжлийн удирдлагаар хангах шаардлагатай байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус агентлагийн албан хаагчдад хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамтаас ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар

зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг агентлагийн хөдөлмөрийн дотоод журамд нарийвчлан тусгах, нэмэлт өөрчлөлтийг албан хаагчдад танилцуулж, нээлттэй байршуулах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, хүний эрхийн шинэлэг агуулгатай сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд нийт албан хаагчдыг болон удирдах албан тушаалтныг хамруулах;
3. Хяналт шалгалтаар албан хаагчдад ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцааны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхсан үйлдэл гаргасан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын дарга П.Цэрэнлхам, Уул уурхай, газрын тосны төв лабораторийн эрхлэгч Б.Сүнжидмаа нарт холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага тооцох;
4. Хяналт шалгалтын явцад албан хаагчдаас авсан санал асуулга, ярилцлагад дурдагдсан бусад нэр бүхий бусад удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, дотоод хэм хэмжээнд заасны дагуу дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг үндэслэн зохих байдлаар шийдвэрлэх,
5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын асуудлаар гаргасан гомдлыг Төрийн албаны тухай болон Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод журам нийцүүлэн шалгаж, бодитойгоор шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
6. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид ажлын орчныг бий болгох, яам, агентлагийн удирдлагад эсхүл холбогдох бусад эрх бүхий байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргасан албан хаагч нь удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх;
7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтын дагуу ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангаж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах үе шаттай арга хэмжээ авах;
8. Төрийн албаны тухай хуулийн шаардлага хангасан удирдах албан тушаалтан болон албан хаагчийг томилох, албан хаагчдыг мэргэшлийн дагуу тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцааг Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэх;
9. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтын дагуу арга хэмжээ авах, албан хаагчдад нэмэгдэл, цалин хөлс, урамшуулал олгох талаар хуулийн дагуу үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, удирдлагын шийдвэрийг ил тод мэдээлэх;
10. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, албан хаагчийн ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх талаар дотоод хэм хэмжээнд тусгах, албан хаагчдын хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийг батлан, хэрэгжүүлэх;
11. Тус агентлагийн ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд албан хаагчдын саналыг үндэслэн тэдний төлөөлөх хувийг нэмэгдүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;
12. Тус агентлагийн бүтэц, хүний нөөц, хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны горимд яамнаас дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол давтамжтай зохион байгуулах, Төрийн албаны тухай, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай

хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.

Шаардлагыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД